



اتحاد المهندسين العرب

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي



قواعد وإجراءات التحكيم الهندسي

صادرة عن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

اتحاد المهندسين العرب – القاهرة، جمهورية مصر العربية

الإصدار الأول / مستلهمة من قواعد 2013 UNCITRAL وقواعد LCIA

الجزء الأول

القواعد والإجراءات

ديباجة القواعد

استناداً إلى أهداف الهيئة العربية للتحكيم الهندسي الرامية إلى تنظيم عملية تسوية النزاعات الهندسية والإنشائية، ورفع شأن التحكيم كوسيلة عدل ناجعة وسريعة، وتطوير قواعد إجرائية متوافقة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع الخصوصية العربية في الممارسة الهندسية؛ وتحقيقاً لمبدأ حرية إرادة الأطراف في اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية نزاعاتهم، وضماناً للحياد والاستقلالية والمساواة في الإجراءات التحكيمية، وحرصاً على سرعة الفصل في النزاعات الإنشائية التي تتسم بطبيعتها التقنية والمالية المعقدة؛ وانسجاماً مع قواعد الأونسيتال للتحكيم الدولي في صيغتها المنقحة عام 2013، ومع أفضل الممارسات الدولية في هيئات التحكيم الكبرى كمحكمة التحكيم الدولية لندن (LCIA)، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنزاعات الناشئة عن العقود الهندسية والإنشائية ولا سيما عقود فيديك (FIDIC)؛ تُصدر الهيئة العربية للتحكيم الهندسي هذه القواعد التي تُعدّ الإطار الإجرائي الملزم لجميع التحكيمات التي تُجرى بموجب قواعدها، وتُسمّى فيما يلي بـ"القواعد".

الباب الأول الأحكام العامة ونطاق التطبيق

المادة (1): التعريفات والمصطلحات

- لأغراض تطبيق هذه القواعد، تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- "الهيئة": الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب.
- "اللجنة التنفيذية": الجهاز الإداري للهيئة المسؤول عن الإشراف الإداري على إجراءات التحكيم.
- "هيئة التحكيم": المحكم الفرد أو المحكمون الثلاثة المُعيّنون للفصل في النزاع.
- "المحكم": كل شخص طبيعي يُعيّن للفصل في نزاع وفق هذه القواعد.
- "الأطراف": المدعي والمدعى عليه، وكل من ينضم إلى إجراءات التحكيم بصفة رسمية.
- "المدعي": الطرف الذي يبادر بتقديم طلب التحكيم.
- "المدعى عليه": الطرف الذي يُوجّه إليه طلب التحكيم.
- "اتفاق التحكيم": الاتفاق الكتابي بين الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم، سواء ورد بوصفه شرط تحكيم في عقد أم مشاركة تحكيم مستقلة.
- "شرط التحكيم": الاتفاق المُدرج ضمن عقد قائم يقضي بإحالة النزاعات المستقبلية إلى التحكيم.
- "مشاركة التحكيم": الاتفاق المُبرم بعد نشوء النزاع على إحالته إلى التحكيم.
- "الحكم": القرار الفاصل الصادر عن هيئة التحكيم، ويشمل الحكم الجزئي والنهائي والإضافي.
- "يوم": اليوم الميلادي الكامل ما لم يُنص على خلافه.
- "نزاع هندسي": كل نزاع ناشئ عن عقد هندسي أو إنشائي أو عقد خدمات هندسية أو مرتبط بتنفيذه أو تفسيره أو آثاره.
- "عقد هندسي": كل عقد يتعلق بأعمال التصميم أو الإنشاء أو التشييد أو التوريد أو الاستشارة الهندسية أو إدارة المشاريع.

المادة (2): نطاق تطبيق القواعد

- 1- تسري هذه القواعد على كل تحكيم يتفق الأطراف كتاباً على إجراءاته وفق قواعد الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، سواء أكان التحكيم داخلياً بين أطراف من دولة واحدة أم دولياً بين أطراف من دول مختلفة.
- 2- تختص الهيئة بالنظر في جميع النزاعات الناشئة أو المرتبطة بما يلي:
 - عقود المقاوله والبناء والتشييد بكافة أنواعها، بما فيها عقود فيديك (FIDIC) بإصداراتها المختلفة.
 - عقود التصميم والإشراف الهندسي وإدارة المشاريع.
 - عقود توريد المعدات والتجهيزات الهندسية والمصانع.
 - عقود الخدمات الاستشارية والدراسات الهندسية.
 - عقود BOT و PPP والامتياز ذات الطابع الهندسي.

- عقود المقاوله من الباطن الهندسية.
 - أي عقد آخر يرى الأطراف أنه ذو طابع هندسي.
- 2-3: يسري اتفاق التحكيم على جميع النزاعات التي تنشأ عن العقد الأصلي أو بسببه، بما فيها النزاعات المتعلقة بتفسيره أو صحته أو نفاذه أو فسخه أو آثاره.
- 2-4: لا يلزم الأطراف باللجوء إلى الهيئة لتسوية النزاع إلا بموجب اتفاق صريح ومكتوب، سابق لنشوء النزاع (شرط تحكيم) أو لاحق له (مشاركة تحكيم).

المادة (3): مبادئ التحكيم الأساسية

- تقوم جميع إجراءات التحكيم أمام الهيئة على المبادئ الأساسية التالية التي لا يجوز للأطراف أو هيئة التحكيم الخروج عنها:
- مبدأ المساواة: يُعامل الأطراف بالمساواة التامة، ويُمنح كل منهم الفرصة الكاملة لتقديم ادعاءاته ودفعه وأدله.
 - مبدأ المواجهة: لا يجوز لهيئة التحكيم الاستناد إلى وقائع أو حجج لم يُتَّح لأحد الأطراف الاطلاع عليها والرد عليها.
 - مبدأ حرية الإرادة: للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقوانين واللغة والمقر في حدود هذه القواعد.
 - مبدأ السرية: إجراءات التحكيم ووثائقه وأحكامه سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو يوجب القانون خلافه.
 - مبدأ الحياد والاستقلالية: يجب أن يكون المحكمون مستقلين وحياديين تجاه جميع الأطراف.
 - مبدأ السرعة والكفاءة: تُدار الإجراءات بما يضمن الفصل السريع والاقتصادي في النزاع.

الباب الثاني بدء إجراءات التحكيم

المادة (4): طلب التحكيم

1-4: تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم المدعي طلب تحكيم إلى رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، خطياً أو إلكترونياً على البريد الإلكتروني الرسمي.

2-4: يجب أن يتضمن طلب التحكيم البيانات والمعلومات التالية:

- أ. طلباً صريحاً بإحالة النزاع إلى التحكيم أمام الهيئة العربية للتحكيم الهندسي.
- ب. الاسم الكامل للمدعي وعنوانه وبياناته للتواصل (هاتف، فاكس، بريد إلكتروني) وصفته القانونية.
- ج. الاسم الكامل للمدعى عليه أو المدعى عليهم وعناوينهم وبياناتهم للتواصل.
- د. اسم الممثل القانوني للمدعي أو محاميه وبيانات التواصل به.
- هـ. وصف موجز لموضوع النزاع ووقائعه والظروف المحيطة به.
- و. الأساس القانوني والتعاقدي للمطالبات.
- ز. بيان الطلبات والمطالبات المحددة مع تحديد قيمة النزاع الإجمالية.
- ح. بيان طبيعة اتفاق التحكيم (شرط التحكيم أو مشاركة التحكيم).
- ط. اقتراح بشأن عدد المحكمين ولغة التحكيم ومقره إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على ذلك.
- ي. اسم المحكم الذي يُعيّنه المدعي (في حالة الهيئة الثلاثية).

3-4: يرافق طلب التحكيم المستندات التالية:

- نسخة مصدّقة من العقد الأصلي وملاحقه.
- نسخة مصدّقة من اتفاق التحكيم إن كان مستقلاً.
- وكالة المحامي أو سند تفويض ممثل المدعي إن وجد.
- سداد رسوم تسجيل الطلب وفق جدول رسوم الهيئة المعمول به.

4-4: تُعدّ إجراءات التحكيم قد بدأت رسمياً من تاريخ استلام المدعي عليه طلب التحكيم، وتُعدّ الهيئة قد استلمت الطلب من تاريخ وروده إلى اللجنة التنفيذية مستوفياً شروطه الشكلية.

5-4: تُرسل اللجنة التنفيذية نسخة من طلب التحكيم إلى المدعي عليه فور استيفائه المتطلبات الشكلية، وتُحدد له مهلة الرد المنصوص عليها في المادة (5).

المادة (5): الرد على طلب التحكيم

1-5: على المدعي عليه تقديم ردّه الخطي على طلب التحكيم إلى اللجنة التنفيذية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامه الطلب.

2-5: يتضمن الرد على طلب التحكيم:

- أ. اسم المدعي عليه وعنوانه وبياناته الكاملة.

- ب. اسم الممثل القانوني أو المحامي وبيانات التواصل.
 - ج. تعليقاته على مسألة اختصاص هيئة التحكيم إن وجدت.
 - د. موقفه من وقائع النزاع ومطالبات المدعي.
 - هـ. دفوعه الموضوعية والشكلية.
 - و. مطالباته المقابلة إن وجدت مع تحديد قيمتها.
 - ز. تعليقاته على تشكيل هيئة التحكيم وعدد المحكمين.
 - ح. اسم المحكم الذي يُعيّنه المدعي عليه (في حالة الهيئة الثلاثية).
 - ط. تعليقاته على مقر التحكيم واللغة والقانون الواجب التطبيق.
- 3-5: لا يحول عدم تقديم الرد أو تأخره دون تشكيل هيئة التحكيم والمضي في الإجراءات.
- 4-5: يجوز للجنة التنفيذية منح المدعي عليه تمديداً في مهلة الرد لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً بناءً على طلب مسبب.

المادة (6): الطلبات المقابلة والدفع بالمقاصة

- 1-6: يحق للمدعي عليه تقديم طلبات مقابلة أو الدفع بالمقاصة تتعلق بالعقد أو اتفاق التحكيم موضوع النزاع.
- 2-6: يجب أن تنشأ الطلبات المقابلة عن نفس العقد أو العلاقة التعاقدية التي نشأ عنها النزاع الأصلي.
- 3-6: يُقدّم الطلب المقابل في الرد على طلب التحكيم أو في أقرب وقت ممكن بعده، ويتضمن وصفاً للطلب وقيّمته والأساس القانوني له.
- 4-6: تختص هيئة التحكيم بالنظر في الطلبات المقابلة وفصلها ضمن حكمها النهائي أو بحكم جزئي مستقل.

المادة (7): التدابير الاحترازية والوقائية

- 1-7: يجوز لأي طرف قبل تشكيل هيئة التحكيم أو في أي وقت خلال الإجراءات أن يطلب من القضاء الوطني المختص اتخاذ تدابير احترازية ووقائية مؤقتة، ولا يُعدّ ذلك تنازلاً عن الحق في التحكيم.
- 2-7: بعد تشكيلها، تملك هيئة التحكيم صلاحية الأمر بالتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية حقوق الأطراف، ما لم يكن القانون الواجب التطبيق يمنع ذلك. وتشمل هذه التدابير:
 - أ. الحفاظ على الأدلة والوثائق المعرضة للاندثار.
 - ب. المحافظة على الأصول المتنازع عليها أو ذات الصلة بالنزاع.
 - ج. إيقاف أو منع أي إجراء قد يُفضي إلى ضرر لا يُمكن تداركه.
 - د. تقديم ضمانات مالية كافية تحسباً للحكم المحتمل.
- 3-7: يتحمل طالب التدابير الاحترازية المسؤولية الكاملة عن أي خسائر تلحق بالطرف الآخر جراء تطبيق هذا التدبير إذا قرّرت هيئة التحكيم لاحقاً عدم مشروعيتها.

الباب الثالث

تشكيل هيئة التحكيم

المادة (8): عدد المحكمين

- 1-8: تتشكل هيئة التحكيم من محكم فرد أو من ثلاثة محكمين وفق ما يتفق عليه الأطراف.
- 2-8: عند عدم الاتفاق على عدد المحكمين، تتولى اللجنة التنفيذية تحديد عدد المحكمين مراعيةً:
 - قيمة النزاع: إذا تجاوزت قيمة النزاع مليون دولار أمريكي أو ما يعادله، يُوصى بثلاثة محكمين.
 - درجة تعقيد النزاع: تتطلب النزاعات التقنية المعقدة عادةً هيئة ثلاثية.
 - موقف الأطراف وتفضيلاتهم المُعبّر عنها.
- 3-8: في جميع الأحوال، يجوز للأطراف الاتفاق على محكم فرد بصرف النظر عن قيمة النزاع.

المادة (9): شروط المحكم ومعايير الاختيار

- 1-9: يجب أن تتوافر في كل محكم المعايير التالية:
 - الاستقلالية والحياد الكاملان تجاه جميع الأطراف وموضوع النزاع.
 - الكفاءة والخبرة في المجال الهندسي أو القانوني أو كليهما بحسب طبيعة النزاع.
 - التوافر الكافي للاضطلاع بمهمة التحكيم وإصدار الحكم في الوقت المحدد.
 - الإلمام باللغة التي تُجرى بها إجراءات التحكيم.
 - الأهلية القانونية الكاملة.
- 3-9: يُستحسن أن يكون رئيس هيئة التحكيم حاملاً لمؤهل هندسي أو قانوني متخصص وله خبرة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة في مجال عقود الإنشاء أو التحكيم الهندسي.
- 3-9: لا يُشترط في المحكم أن يكون ذا جنسية محددة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتسعى الهيئة إلى تعيين محكم رئيس من جنسية محايدة.

المادة (10): تعيين المحكمين

- 1-10: تسير عملية تعيين المحكمين على النحو التالي:
 - في حالة المحكم الفرد: يتفق الأطراف على تسمية المحكم خلال خمسة عشر (15) يوماً من تلقى المدعى عليه طلب التحكيم. وعند الإخفاق تُعيّنه اللجنة التنفيذية خلال خمسة عشر (15) يوماً.
 - في حالة هيئة ثلاثية: يُعيّن كل طرف محكمه في طلب التحكيم وردّه على التوالي. ثم يتفق المحكمان المعيّنان على تسمية الرئيس خلال خمسة عشر (15) يوماً من اكتمال تعيينهما. وعند الإخفاق تُعيّن اللجنة التنفيذية الرئيس.
- 2-10: في حالة تعدد المدعين أو المدعى عليهم، يُعيّن كل فريق محكمه باتفاق فيما بين أعضائه. وعند تعذر الاتفاق تُعيّن اللجنة التنفيذية محكمي جميع الأطراف.

10-3: لا تقبل الهيئة أي اسم لمحكم إلا بعد موافقة الشخص المرشح خطياً وإعلانه قبوله المهمة وتأكيد استقلاليته وحياده.

المادة (11): واجب الإفصاح

- 11-1: على كل شخص يُرشح أو يُعين محكماً أن يفصح فوراً وخطياً للأطراف وللجنة التنفيذية عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك مشروعة حول استقلاليته أو حياده، بما في ذلك:
- أ. أي علاقة مهنية أو تجارية أو شخصية بأي من الأطراف أو محاميهم أو مستشاريهم أو خبراءهم.
 - ب. أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع النزاع.
 - ج. أي رأي سابق أبداه علناً في مسألة قانونية أو فنية مشابهة لموضوع النزاع.
 - د. أي تحكيم سابق أو قائم جمعه بأي من الأطراف أو محاميهم.
- 11-2: يستمر واجب الإفصاح طوال مدة الإجراءات: على المحكم الإفصاح فوراً عن أي ظرف جديد يطرأ لاحقاً.
- 11-3: الإفصاح لا يعني بالضرورة عدم الأهلية. يُبلغ الأطراف بما أفصح عنه ويُمنحون مهلة عشرة (10) أيام للتعليق والاعتراض قبل إقرار التعيين أو رفضه.

المادة (12): ردّ المحكم وعزله

- 12-1: يحق لأي طرف طلب ردّ أي محكم إذا توافرت ظروف تُثير شكوكاً مشروعة حول استقلاليته أو حياده.
- 12-2: يُقدّم طلب الرد كتابةً إلى اللجنة التنفيذية مُبيناً فيه الأسباب خلال خمسة عشر (15) يوماً من علم الطرف بتعيين المحكم أو من علمه بالظروف المثيرة للشك، أيهما أحدث.
- 12-3: تنظر اللجنة التنفيذية في طلب الرد بعد الاطلاع على ملاحظات المحكم المطعون فيه وباقي أعضاء الهيئة، وتصدر قرارها خلال خمسة عشر (15) يوماً. وقرار اللجنة في هذا الشأن نهائي.
- 12-4: لا يوقف تقديم طلب الرد سير الإجراءات ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
- 12-5: يجوز للجنة التنفيذية من تلقاء ذاتها عزل أي محكم إذا تبين لها أنه أخلّ بواجباته أو عجز عن أدائها.

المادة (13): استبدال المحكم

- 13-1: يُستبدل المحكم في الحالات التالية: الوفاة، قبول طلب الرد، الاستقالة، عدم القدرة على أداء المهمة، قرار اللجنة التنفيذية بالعزل.
- 13-2: يتم التعيين البديل وفق الإجراءات ذاتها المتبعة في التعيين الأصلي.
- 13-3: بعد تعيين المحكم البديل، تقرر هيئة التحكيم مدى الحاجة إلى إعادة أي إجراءات سابقة استناداً إلى ظروف القضية وعدالة الإجراءات.

الباب الرابع اختصاص هيئة التحكيم

المادة (14): مبدأ الاختصاص بالاختصاص

- 1-14: تختص هيئة التحكيم بالبتّ في اختصاصها ذاته، بما في ذلك الفصل في أي دفع يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته أو نطاقه.
- 2-14: شرط التحكيم المُدرج في عقد ما يُعدّ اتفاقاً مستقلاً عن ذلك العقد، ولا يترتب على بطلان العقد الأصلي أو الادعاء ببطلانه بطلان شرط التحكيم (مبدأ استقلالية شرط التحكيم).
- 3-14: يُقدّم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في مذكرة الدفاع أو الرد على طلب التحكيم كحدّ أقصى، ويُسقط الحق في هذا الدفع بعد ذلك. ويمكن بحالات استثنائية إحالة الأمر للجنة التنفيذية للبتّ فيه.
- 4-14: تفصل هيئة التحكيم في دفع عدم الاختصاص بحكم مستقل أو تُؤجل الفصل فيه إلى ما بعد الفصل في الموضوع، وذلك وفق تقديرها لظروف القضية.

الباب الخامس

إدارة إجراءات التحكيم

المادة (15): الأمر الإجرائي الأول وجلسة التنظيم

- 1-15: بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وقبول المحكمين لمهامهم، تُعقد جلسة تنظيمية أولى (إما وجاهياً أو عن بُعد) خلال ثلاثين (30) يوماً من اكتمال التشكيل.
- 2-15: تُصدر هيئة التحكيم عقب جلسة التنظيم الأمر الإجرائي الأول المتضمن:
- أ. الجدول الزمني الكامل للإجراءات من تبادل المذكرات حتى جلسات الاستماع.
 - ب. قواعد تبادل المذكرات المكتوبة وحدود صفحاتها.
 - ج. إجراءات تقديم الأدلة والوثائق والإفصاح عنها.
 - د. إجراءات تعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم.
 - هـ. مقر التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق.
 - و. أي مسائل إجرائية أخرى يراها مناسبة.
- 3-15: يُرسل الأمر الإجرائي الأول إلى الأطراف فور إصداره ويكون ملزماً لهم.

المادة (16): وثيقة الاختصاص

- 1-16: تُعدّ هيئة التحكيم وثيقة الاختصاص خلال ثلاثين (30) يوماً من قبولها المهمة، بالتشاور مع الأطراف.
- 2-16: تتضمن وثيقة الاختصاص بحدّ أدنى:
- أ. هوية الأطراف وممثلهم القانونيين.
 - ب. ملخص موجز لادعاءات كل طرف وطلباته.
 - ج. قائمة المسائل الجوهرية الواجب الفصل فيها.
 - د. صلاحيات هيئة التحكيم بما يشمل صلاحية الفصل في الطلبات المقابلة.
 - هـ. القانون الموضوعي واللغة ومقر التحكيم.
 - و. الجدول الزمني المبدئي للإجراءات.
- 3-16: يُوقّع على وثيقة الاختصاص كل من أعضاء هيئة التحكيم والأطراف أو ممثليهم. وإذا رفض أحد الأطراف التوقيع تُحيل هيئة التحكيم الأمر للجنة التنفيذية للبتّ فيه.

المادة (17): تبادل المذكرات المكتوبة

- 1-17: تسير مرحلة تبادل المذكرات وفق الترتيب التالي:
- أ. مذكرة المدعي الافتتاحية: تعرض الوقائع والأدلة والحجج القانونية والمطالبات المحددة.
 - ب. مذكرة دفاع المدعى عليه: تردّ على الادعاءات وتعرض الدفوع والمطالبات المقابلة.

- ج. المذكرة التكميلية للمدعي: تردّ على دفع المدعى عليه ومطالباته المقابلة.
- د. المذكرة الختامية للمدعى عليه: تختتم موقف المدعى عليه.
- 17-2: تُحدد هيئة التحكيم في الأمر الإجرائي مواعيد تقديم كل مذكرة والحد الأقصى لصفحاتها.
- 17-3: تُرفق بكل مذكرة المستندات التي تستند إليها موسومةً بأرقام مرجعية متسلسلة (م-1 ، م-2 ، ... للمدعي؛ م ع-1 ، م ع-2 ، ... للمدعى عليه).
- 17-4: جميع المذكرات الموجهة إلى هيئة التحكيم تُبلّغ في الوقت ذاته إلى الطرف الآخر.
- 17-5: لا يجوز تقديم مذكرات إضافية إلا بإذن صريح من هيئة التحكيم.

المادة (18): الإفصاح عن الوثائق وتقديم الأدلة

- 18-1: يُقدّم كل طرف قائمةً بالوثائق التي يستند إليها مرفقةً بمذكرته الافتتاحية.
- 18-2: يحق لأي طرف طلب الإفصاح عن وثائق بحيازة الطرف الآخر عبر "جدول طلبات الإفصاح" المبين فيه:
- أ. وصف الوثيقة المطلوبة ومضمونها.
 - ب. الأسباب الموضوعية لطلبها وصلتها بالنزاع.
 - ج. موقف الطرف الآخر من الطلب (قبول / رفض مع الأسباب).
- 18-3: تبتّ هيئة التحكيم في طلبات الإفصاح المتنازع عليها بأمر إجرائي.
- 18-4: الامتناع عن تقديم وثيقة تُطلب بموجب أمر الهيئة يُجيز الهيئة استخلاص نتائج سلبية من هذا الامتناع.
- 18-5: تعتمد هيئة التحكيم قواعد نقابة المحامين الدولية لأخذ الأدلة في التحكيم التجاري الدولي مرجعاً عند الاستلزام.

المادة (19): الخبراء

- 19-1: تقسم شهادة الخبراء إلى فئتين:
- خبراء الأطراف: يُعيّنهم كل طرف على حدة ويتحمّل أتعابهم ويقدم تقاريرهم ضمن مذكراته.
 - خبير هيئة التحكيم: تستطيع هيئة التحكيم من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف تعيين خبير مستقل محايد.
- 19-2: يجب على كل خبير لطرف أن يُفصح في بداية تقريره عن مؤهلاته وخبرته واستقلالته وعدم تحيّزه.
- 19-3: يحق لهيئة التحكيم طلب مواجهة خبراء الطرفين في جلسة واحدة لمناقشة نقاط الخلاف بينهم.
- 19-4: للخبير المُعيّن من الهيئة الاطلاع على جميع المستندات ذات الصلة، ويُبلّغ الأطراف بتقريره قبل جلسة الاستماع بوقت كافٍ.

المادة (20): جلسات الاستماع

- 20-1: تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع لسماع الشهود والخبراء والمرافعات الشفوية، ما لم يتفق الأطراف على الاكتفاء بالمذكرات الكتابية.
- 20-2: تُخطر هيئة التحكيم الأطراف بمواعيد جلسات الاستماع ومكانها قبل خمسة عشر (15) يوماً على الأقل.

- 20-3: تُعقد جلسات الاستماع في مقر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب بالقاهرة، أو في أي مكان آخر تقررره هيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف، أو عن بُعد عبر وسائل الاتصال عند الاقتضاء.
- 20-4: تبدأ جلسة الاستماع بالمرافعة الافتتاحية لكل طرف، تعقبها شهادات الشهود والخبراء مع حق الاستجواب المتقاطع، ثم أسئلة هيئة التحكيم، وتختتم بالمرافعة الختامية.
- 20-5: يجوز لهيئة التحكيم توجيه أسئلة إلى الأطراف والشهود والخبراء في أي وقت خلال الجلسة.
- 20-6: تُدار جلسات الاستماع بالتساوي الكامل بين الأطراف من حيث توزيع الوقت والفرص.

المادة (21): اللغة والتبليغ والمراسلات

- 21-1: تُجرى إجراءات التحكيم باللغة التي يتفق عليها الأطراف. وعند عدم الاتفاق تقرر هيئة التحكيم اللغة مراعيةً لغة العقد وجنسيات الأطراف.
- 21-2: اللغة الأصلية للقواعد هي العربية. ويجوز إجراء التحكيم باللغتين العربية والإنجليزية معاً أو أي لغة أخرى إذا قرّر الأطراف أو هيئة التحكيم ذلك.
- 21-3: تُقدّم الوثائق بلغة التحكيم المتفق عليها؛ وما قُدّم بلغة أخرى يُرفق به ترجمة معتمدة.
- 21-4: يُعتبر التبليغ صحيحاً إذا سُلّم المستند شخصياً، أو بالبريد المسجّل، أو بالبريد الإلكتروني المؤكّد باستلامه، إلى العنوان المُحدّد في طلب التحكيم أو الرد أو أي عنوان لاحق مُعلن.
- 21-5: في حساب أي مدة، اليوم الذي يُعتبر فيه الإشعار مُستلماً لا يُحتسب. والمدد المحسوبة بالأيام تعني أياماً ميلادية كاملة.

الباب السادس الحكم التحكيمي

المادة (22): إصدار الحكم ومداولاته

- 22-1: تُجري هيئة التحكيم مداولاتها سرّاً دون حضور الأطراف أو ممثليهم.
- 22-2: في حالة الهيئة الثلاثية، يصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية أصوات المحكّمين. وإذا لم تتحقق الأغلبية، يُصدر الرئيس الحكم منفرداً.
- 22-3: يحق للمحكّم المخالف أن يُدوّن رأيه المخالف مُسبّباً ويُرفق بالحكم.
- 22-4: تُصدر هيئة التحكيم حكمها في مدة لا تتجاوز مئة وثمانين (180) يوماً من تاريخ إغلاق الإجراءات. ويجوز تمديد هذه المدة بقرار مسبّب من هيئة التحكيم أو بموافقة الأطراف.

المادة (23): شكل الحكم ومضمونه

- 23-1: يصدر الحكم مكتوباً ومُسبّباً تسببياً كافياً يبيّن الوقائع الثابتة والأسس القانونية لكل قرار.
- 23-2: يتضمن الحكم وجوباً:
- أ. أسماء أعضاء هيئة التحكيم وصفاتهم.
 - ب. أسماء الأطراف وممثليهم القانونيين.
 - ج. بيان اتفاق التحكيم والقانون الواجب التطبيق.
 - د. مقر التحكيم وتاريخ إصدار الحكم.
 - هـ. ملخص الإجراءات التحكيمية من البداية حتى إغلاقها.
 - و. عرض موجز لادعاءات كل طرف ودفعه.
 - ز. الوقائع التي قرّرتها هيئة التحكيم وأسانيدها.
 - ح. التحليل القانوني والفصل في كل مسألة من مسائل القضية.
 - ط. المنطوق: قرارات الهيئة النهائية في الطلبات والتكاليف.
 - ي. مصاريف التحكيم وكيفية توزيعها على الأطراف.
 - ك. توقيعات المحكّمين ومكان وتاريخ الإصدار.

المادة (24): أنواع الأحكام

- 24-1: تملك هيئة التحكيم إصدار الأنواع التالية من الأحكام:
- أ. الحكم الجزئي: يفصل في بعض مسائل النزاع دون غيرها.
 - ب. الحكم المؤقت: يُصدر في مسائل عاجلة خلال سير الإجراءات.
 - ج. الحكم الابتدائي: يفصل في مسائل الاختصاص أو القانون.

- د. الحكم النهائي: يُنهي النزاع كلياً ويفصل في جميع المسائل المطروحة.
هـ. حكم الصلح: يُوثق اتفاق التسوية إذا توصل الأطراف إليها.
2-24: الحكم الجزئي له قوة الحكم النهائي في المسائل التي فصل فيها، ولا يجوز إعادة فتحها.

المادة (25): تصحيح الحكم وتفسيره والحكم الإضافي

- 1-25: خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام الحكم، يجوز لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم:
أ. تصحيح أي خطأ حسابي أو مادي أو كتابي في الحكم.
ب. تفسير نقطة أو فقرة محددة في الحكم.
ج. إصدار حكم إضافي بشأن مطالبات تم عرضها خلال الإجراءات لكنها أُغفلت في الحكم.
2-25: تبت هيئة التحكيم في هذه الطلبات خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من استلامها بعد الاطلاع على تعليقات الطرف الآخر.

المادة (26): إلزامية الحكم وسريانه

- 1-26: يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف، وواجب التنفيذ فور صدوره.
2-26: بتوقيعه على اتفاق التحكيم، يتعهد الأطراف بالامتثال لحكم التحكيم دون إبطاء.
3-26: لا يقبل حكم التحكيم الطعن أمام هيئة التحكيم بطرق الطعن المعتادة كالاستئناف.
4-26: يُنفذ حكم التحكيم وفق القوانين الوطنية في دولة التنفيذ، وعلى المستوى الدولي وفق أحكام اتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الدول الأطراف فيها.

الباب السابع

تكاليف التحكيم

المادة (27): مكونات تكاليف التحكيم

- 27-1: تشمل تكاليف التحكيم المقصود بها في هذه القواعد:
- أ. رسوم الإدارة والتسجيل المستحقة للهيئة وفق جدول رسومها المعمول به.
 - ب. أتعاب أعضاء هيئة التحكيم ونفقاتهم (سفر، إقامة، اتصالات).
 - ج. أتعاب الخبراء المعيّنين من قِبل هيئة التحكيم إن وجدوا.
 - د. أتعاب المحامين والممثلين القانونيين لكل طرف (تقديرها الهيئة إن طُلب منها).
 - هـ. نفقات إدارية أخرى مرتبطة بسير الإجراءات (ترجمة، تسجيل، تصوير... إلخ).
- 27-2: تُحدد أتعاب المحكمين وفق جدول أتعاب الهيئة أو وفق ما يتفق عليه الأطراف والمحكمون، وتُودع مقدماً في خزانة الهيئة قبل الشروع في الإجراءات.

المادة (28): توزيع تكاليف التحكيم

- 28-1: يفصل الحكم في تحمّل تكاليف التحكيم وفق المبادئ التالية:
- أ. المبدأ الأصل: يتحمّل الطرف الخاسر تكاليف التحكيم كلها أو معظمها.
 - ب. القسمة النسبية: إذا كُسبت بعض الادعاءات ورفضت أخرى، يُوزّع العبء بحسب النسبة.
 - ج. الاعتبارات الأخرى: قد تأخذ الهيئة بعين الاعتبار سلوك الأطراف وحسن النية والتعاون.
- 28-2: تملك هيئة التحكيم الصلاحية الكاملة لتحديد من يتحمل الأتعاب والتكاليف وبأي نسبة.

الباب الثامن

أحكام خاصة بالتحكيم الهندسي

المادة (29): تحليل التأخيرات والجدول الزمني

- 29-1: في النزاعات المتعلقة بتأخيرات المشاريع الإنشائية، على الطرف المطالب بتمديد الوقت إثبات تأثير التأخير على المسار الحرج (Critical Path) للمشروع بأحد الأساليب الدولية المعتمدة:
- أ. طريقة التأثير على الجدولة الأصلية (Impacted As-Planned).
 - ب. طريقة تحليل الأثر الزمني (Time Impact Analysis - TIA).
 - ج. طريقة الشبكة المجزأة (Fragnet Approach).
 - د. طريقة تفتيت الجدول الفعلي (Collapsed As-Built).
- 29-2: تُفضّل هيئة التحكيم الأدلة المبنية على سجلات المشروع المعاصرة (Contemporaneous Records) على الأدلة المُعدّة بأثر رجعي.

المادة (30): السجلات المعاصرة كأدلة

- 30-1: تُعطي هيئة التحكيم وزناً استدلالياً أعلى للسجلات التي أُعدّت في وقت وقوع الأحداث أو قريباً منها، ومنها: يوميات الموقع، محاضر الاجتماعات، المراسلات المعاصرة، التقارير الشهرية، الصور الفوتوغرافية المؤرّخة.
- 30-2: في حال أخفق طرف في الاحتفاظ بسجلات معاصرة كافية بعد علمه بالحدث المؤدي للنزاع، يجوز لهيئة التحكيم استخلاص نتيجة سلبية من هذا الإخفاق عند تقدير المطالبات.

المادة (31): الأوامر التغييرية

- 31-1: في نزاعات الأوامر التغييرية (Variation Orders)، تتحقق هيئة التحكيم من:
- أ. صلاحية مُصدر الأمر التغييري وفق أحكام العقد.
 - ب. استيفاء الشكل الكتابي المطلوب عقدياً أو ثبوت التأكيد الكتابي للأوامر الشفوية.
 - ج. أساس التقييم وفق ترتيب الأولويات المنصوص عليه في عقد فيديك (المادة 12.3 أو ما يعادلها).
- 31-2: التغييرات الضمنية (Constructive Changes) تخضع للإثبات ذاته مع مراعاة ضرورة إثبات الرابط السببي بين تصرف الطرف الآخر وتغيير نطاق العمل الفعلي.

المادة (32): القوة القاهرة والأحداث الاستثنائية

- 32-1: لادّعاء القوة القاهرة أو الحدث الاستثنائي، يجب إثبات توافر الشروط التالية مجتمعة:
- أ. الحدث خارج سيطرة الطرف المتمسك به.
 - ب. تعذر توقّع الحدث بصورة معقولة عند إبرام العقد.

- ج. استحالة تفادي الحدث أو التغلب على آثاره بصورة معقولة.
- د. وجود رابط سببي مباشر بين الحدث وعدم التنفيذ أو تأخره.
- هـ. إرسال الإشعار المطلوب عقدياً في الوقت المحدد.

المادة (33): مجلس تجنب وفض النزاعات (DAAB)

33-1: في العقود التي تتضمن مجلس تجنب وفض النزاعات (DAAB) وفق عقود فيديك 2017 أو ما يماثلها، تشترط الهيئة قبل قبول طلب التحكيم:

- أ. إثبات أن النزاع عُرض على مجلس DAAB وأنه أصدر قراره.
 - ب. أو إثبات تقديم إشعار عدم الرضى عن قرار المجلس وانقضاء مهلة التسوية الودية.
 - ج. أو إثبات رفض المجلس قبول الإحالة أو تأخره عن إصدار قراره خلال المدة المنصوص عليها.
- 33-2: استثناءً من الفقرة السابقة، تقبل الهيئة طلب التحكيم مباشرةً في حالة الإخفاق في تنفيذ قرار DAAB النهائي الملزم.

الباب التاسع السرية والأخلاقيات المهنية

المادة (34): السرية

- 34-1: تكون جميع إجراءات التحكيم سرّية. ولا يجوز لأي طرف أو محكم أو موظف في اللجنة التنفيذية الإفصاح لأي طرف ثالث عن أي معلومات تتعلق بالتحكيم، بما يشمل: وجود التحكيم، مضمون المذكرات، الوثائق المتبادلة، الأحكام الصادرة.
- 34-2: الاستثناءات من واجب السرية:
- أ. موافقة الأطراف الصريحة على الإفصاح.
 - ب. الإفصاح الواجب بموجب القانون أو أمر قضائي.
 - ج. الإفصاح الضروري لإجراءات تنفيذ الحكم أمام المحاكم الوطنية.
 - د. الإفصاح الضروري لحماية حقوق قانونية جوهرية في إجراءات قضائية.
- 34-3: التزام السرية يستمر بعد انتهاء إجراءات التحكيم بلا حدٍّ زمني.

المادة (35): الأخلاقيات المهنية للمحكمين

- 35-1: يلتزم كل محكم بالمعايير الأخلاقية التالية طوال مدة الإجراءات وبعدها:
- الحياد التام وعدم التواصل المنفرد مع أي طرف في أي أمر يتعلق بموضوع النزاع.
 - الاستقلالية وعدم تلقي أي تعليمات أو توجيهات من الطرف الذي عينه.
 - المحافظة على سرية المداولات الداخلية للهيئة في جميع الأحوال.
 - رفض أي هدايا أو مزايا من أي طرف.
 - الإفصاح الفوري عن أي طارئ قد يؤثر على استقلاليته أو حياده.
 - الاستمرار في المهمة حتى النهاية وعدم الانسحاب إلا لأسباب قاهرة.

الباب العاشر الأحكام الختامية

المادة (36): قانون التحكيم النموذجي والقواعد التكميلية

36-1: تُستكمل الجوانب الإجرائية غير المنظمة بهذه القواعد باتفاق الأطراف، فإن تعذر بقواعد الأونسيترال للتحكيم في صيغتها المنقحة 2013، فإن تعذر بما تقررته هيئة التحكيم تحقيقاً لمبدأ العدالة والكفاءة.

36-2: تُراعي هيئة التحكيم في جميع أحكامها مبادئ قانون التحكيم التجاري الدولي ومبادئ UNIDROIT للعقود التجارية الدولية.

المادة (37): قانون السلوك للمحكّمين

تُصدر الهيئة قانوناً للسلوك المهني للمحكّمين يتضمن قواعد تفصيلية للأخلاقيات والإفصاح وتضارب المصالح، ويُعدّ هذا القانون جزءاً لا يتجزأ من هذه القواعد.

المادة (38): تعديل القواعد

للهيئة العربية للتحكيم الهندسي تعديل هذه القواعد بقرار من لجنتها التنفيذية، وتسري التعديلات على التحكيم التي تُبدأ بعد نفاذ التعديل، ما لم يتفق الأطراف على تطبيق نسخة سابقة.

المادة (39): إخلاء المسؤولية

لا تتحمل الهيئة ولا أعضاء هيئة التحكيم أي مسؤولية عن أي أفعال أو قرارات أو إغفالات تتصل بإجراءات التحكيم، ما لم يثبت الإخلال الجسيم المتعمد.

المادة (40): النفاذ

تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة للهيئة العربية للتحكيم الهندسي. تُلغى هذه القواعد جميع الإصدارات السابقة من قواعد التحكيم الصادرة عن الهيئة.

صادرة عن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
اتحاد المهندسين العرب – القاهرة، جمهورية مصر العربية

الجزء الثاني

النماذج الرسمية

فهرس النماذج المتضمنة في هذا الجزء

- نموذج 1: طلب التحكيم
- نموذج 2: الرد على طلب التحكيم
- نموذج 3: مشاركة التحكيم
- نموذج 4: قبول تعيين المحكم وإفصاح الاستقلالية
- نموذج 5: الأمر الإجرائي رقم (1)
- نموذج 6: وثيقة الاختصاص
- نموذج 7: طلب التدبير الوقائي الاحترازي
- نموذج 8: شهادة الخبير وإقراره بالاستقلالية
- نموذج 9: منطوق الحكم – نموذج هيكلي

النموذج (1)
طلب التحكيم
Request for Arbitration

رقم القضية: تاريخ الاستلام:

إلى: اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي - اتحاد المهندسين العرب - القاهرة

أولاً: بيانات المدعي (طالب التحكيم)

الاسم القانوني الكامل للمدعي

الصفة القانونية (شركة / مؤسسة / جهة حكومية...)

رقم السجل التجاري / التأسيس

الموطن الرئيسي / العنوان التفصيلي

الدولة

هاتف

فاكس

بريد إلكتروني

ثانياً: بيانات الممثل القانوني للمدعي (المحامي / الوكيل)

الاسم القانوني
الكامل

العنوان
التفصيلي

الدولة

هاتف

بريد إلكتروني

ثالثاً: بيانات المدعى عليه (الطرف الأول)

الاسم القانوني
الكامل

العنوان
التفصيلي

الدولة

هاتف

بريد إلكتروني

رابعاً: بيانات المدعى عليه (الطرف الثاني)

الاسم القانوني
الكامل

العنوان
التفصيلي

الدولة

هاتف

بريد إلكتروني

خامساً: موضوع النزاع والعقد

اسم وموضوع العقد

رقم العقد وتاريخه

قيمة العقد الإجمالية

ملخص موجز للنزاع ووقائعه وأسبابه:

سادساً: المطالبات المحددة وقيمة النزاع		
رقم	المطالبة	القيمة (دولار / عملة أخرى)
1		
2		
3		
4		
الإجمالي		

سابعاً: اتفاق التحكيم والمحكم

طبيعة اتفاق التحكيم:

☐ شرط تحكيم في العقد (المادة رقم:)

☐ مشاركة تحكيم مستقلة مؤرخة:

عدد المحكمين المقترح

اسم المحكم المُعَيَّن من المدعي (في حالة الهيئة الثلاثية)

لغة التحكيم المقترحة

مقر التحكيم المقترح

القانون الواجب التطبيق المقترح

ثامناً: المستندات المرفقة

☐ نسخة من اتفاق التحكيم

☐ نسخة من العقد وملاحقه

☐ إيصال دفع رسوم التسجيل

☐ وكالة المحامي أو التفويض

☐ أخرى:

☐ مستندات داعمة للمطالبات

أقر بموجب هذا الطلب بأهليتي لتقديمه وصحة جميع البيانات الواردة فيه، وأن المستندات المرفقة مطابقة للأصل.

الختم والتوقيع

التاريخ

اسم مقدم الطلب ومسماه الوظيفي

للاستخدام الرسمي من قِبَل اللجنة التنفيذية

تاريخ الاستلام: رقم القضية: اسم الموظف المستلم:

الرسوم المسددة: مكتمل الشروط الشكلية: ☐ نعم ☐ يتطلب استيفاء

النموذج (2) الرد على طلب التحكيم *Answer to Request for Arbitration*

رقم القضية: تاريخ استلام طلب التحكيم: | آخر موعد للرد:

المدعى عليه: | في القضية رقم: | ضد: المدعى

أولاً: بيانات المدعى عليه
الاسم القانوني الكامل للمدعى عليه
الصفة القانونية
العنوان التفصيلي والدولة
هاتف / فاكس / بريد إلكتروني
اسم الممثل القانوني / المحامي
عنوانه وبيانات التواصل
رقم التوكيل / سند التفويض

ثانياً: موقف المدعى عليه من اختصاص هيئة التحكيم	
☐ يعترض المدعى عليه على الاختصاص – الأسباب أدناه	☐ يقبل المدعى عليه اختصاص هيئة التحكيم

أسباب الاعتراض على الاختصاص (إن وجدت):

ثالثاً: موقف المدعى عليه من وقائع النزاع ومطالبات المدعى
--

ملخص موقف المدعى عليه من وقائع النزاع والرد على مطالبات المدعى:

رابعاً: الدفع الجوهري

☐ دفع موضوعي: الرد على أساس الادعاءات	☐ دفع شكلي: التقادم / فوات المواعيد
☐ دفع أخرى (تُبَيَّن أدناه)	☐ دفع بعدم الأهلية / الصفة

تفاصيل الدفع:

خامساً: المطالبات المقابلة (إن وجدت)

رقم	المطالبة المقابلة	القيمة
1		
2		
3		
الإجمالي		

سادساً: تعليقات على تشكيل هيئة التحكيم

موقفه من عدد المحكمين المقترح من المدعي

اسم المحكم الذي يُعيّنه المدعي عليه (في الهيئة الثلاثية)

سابعاً: تعليقات على الإجراءات

موقفه من لغة التحكيم المقترحة

موقفه من مقر التحكيم

موقفه من القانون الواجب التطبيق

ثامناً: الطلبات الختامية

يلتمس المدعى عليه من هيئة التحكيم:

الختم والتوقيع

التاريخ

اسم مقدم الرد ومسماه الوظيفي

النموذج (3) مشاركة التحكيم

Arbitration Agreement / Submission Agreement

أنه في يوم الموافق/...../.....، تم الاتفاق والتراضي بين:

الطرف الأول (المدعي)

الاسم القانوني الكامل

رقم السجل التجاري

العنوان

اسم الوكيل القانوني

رقم التوكيل وتاريخه ومصدره

الطرف الثاني (المدعى عليه)

الاسم القانوني الكامل

رقم السجل التجاري

العنوان

اسم الوكيل القانوني

رقم التوكيل وتاريخه ومصدره

تمهيد

حيث إن الطرفين قد أبرما عقد [وصف العقد]
، بتاريخ/...../..... بقيمة إجمالية ، ونظراً
لنشوء نزاع بين الطرفين ناتج عن تنفيذ هذا العقد تعذر حله ودياً، ويتلخص هذا النزاع في أن الطرف الأول يدعي أنه يستحق:

وقطعاً للخلاف وللحفاظ على العلاقة والمصالح المشتركة، يرغب الطرفان في الفصل في هذا النزاع بواسطة التحكيم، فقد
تم الاتفاق على ما يلي:

البند الأساسية للمشاركة

المادة 1 - إحالة النزاع إلى التحكيم:

يتفق الطرفان على إحالة النزاع المبيّن أعلاه إلى التحكيم أمام الهيئة العربية للتحكيم الهندسي التابعة لاتحاد المهندسين العرب، وفق قواعد التحكيم الهندسي الصادرة عن الهيئة.

المادة 2 - تشكيل هيئة التحكيم:

تتشكل هيئة التحكيم من: ☐ محكم فرد ☐ ثلاثة محكمين

المحكم المُعيّن من الطرف الأول:

المحكم المُعيّن من الطرف الثاني:

يُعيّن المحكم الثالث (الرئيس) باتفاق المحكمين أو بواسطة اللجنة التنفيذية للهيئة عند الإخفاق.

المادة 3 - نطاق اختصاص الهيئة:

تفصل هيئة التحكيم في جميع المطالبات المقدّمة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني والمطالبات المقابلة المقدّمة من الطرف الثاني ضد الطرف الأول المتعلقة بالنزاع المذكور أعلاه.

المادة 4 - مقر التحكيم:

تُعقد جلسات التحكيم بمقر الهيئة العربية للتحكيم الهندسي بالقاهرة، أو في أي مكان آخر تقرره هيئة التحكيم بعد إخطار الأطراف.

المادة 5 - لغة التحكيم:

لغة التحكيم هي اللغة: ☐ العربية ☐ الإنجليزية ☐ العربية والإنجليزية معاً ☐ لغة أخرى

يمكن تقديم الوثائق بلغتها الأصلية مع إرفاق ترجمة معتمدة.

المادة 6 - مدة التحكيم:

تُصدر هيئة التحكيم حكمها خلال مئة وثمانين (180) يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها، مع إمكانية التمديد.

المادة 7 - القانون الواجب التطبيق:

القانون الموضوعي: قوانين

القانون الإجرائي: قواعد الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، وتكميلاً لقواعد الأونسيتال 2013.

المادة 8 - الحكم التحكيمي:

يصدر الحكم مكتوباً مُسبّباً، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للطعن بطرق الطعن العادية.

المادة 9 – التكاليف:

يتحمل الطرفان رسوم الهيئة وأتعاب المحكمين مناصفةً مبدئياً، مع احتفاظ هيئة التحكيم بحق توزيعها نهائياً في حكمها.

المادة 10 – السرية:

جميع إجراءات التحكيم ووثائقه وحكمه سرية ولا يجوز الإفصاح عنها لأطراف ثالثة.

حُرِّرت هذه المشاركة في نسخ أصلية متكافئة، بيد كل طرف نسخة، والأخرى تودَّع لدى الهيئة.

شاهد (إن وجد)

الطرف الثاني

الطرف الأول

التوقيع

التوقيع

التوقيع

النموذج (4)

قبول تعيين المحكم وإفصاح الاستقلالية والحياد Arbitrator Acceptance & Declaration of Independence

رقم القضية: صفة المحكم: ☐ فرد ☐ رئيس هيئة ☐ عضو هيئة

بيانات المحكم

الاسم الكامل للمحكم

الجنسية

المؤهل العلمي والتخصص الرئيسي

الخبرة العملية (المجال والسنوات)

العنوان الكامل والدولة

هاتف / بريد إلكتروني

أولاً: قبول التعيين

- أنا الموقع أدناه أقرّ بقبولي تعييني محكماً في القضية المشار إليها أعلاه، وأؤكد ما يلي:
- اطلعتُ على ملخص النزاع وأقرّ بتوافري الكافي للاضطلاع بهذه المهمة في الوقت المناسب.
 - ألتّم باللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم وبالقانون الواجب التطبيق.
 - أقرّ بالزامي بقواعد التحكيم الصادرة عن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي وسياسة السرية والأخلاقيات المهنية المرتبطة بها.

ثانياً: الإفصاح عن تضارب المصالح

بعد البحث والتحقق الدقيق، أفيد بما يلي:

☐ توجد الأمور التالية الواجب الإفصاح عنها ☐ لا توجد أمور تستوجب الإفصاح – أنا مستقل وحيادي تماماً

في حالة الإفصاح، يُرجى وصف الأمر المُفصّح عنه وبيان رأيكم في أثره على الاستقلالية:

الأمر المُفصّح عنه: ☐ يرى المحكم أنه لا يُؤثر على استقلاليته وحياده ويُبقي ترشحه ☐ يتحفّظ

ثالثاً: التعهد والإقرار النهائي

أتعهد بصدق وأمانة بما يلي:

- سأعامل الأطراف بالمساواة الكاملة وسأتيح لكل منهم فرصة كاملة لعرض قضيته.
- لن أتواصل منفرداً مع أي طرف في أي مسألة تتعلق بموضوع النزاع.
- سأفصح فوراً عن أي ظرف جديد يطرأ لاحقاً قد يؤثر على استقلاليتي أو حيادي.
- سأحافظ على سرية جميع المداولات والوثائق والمعلومات المتعلقة بالتحكيم.
- سأُنهي عملي والتزاماتي في التحكيم الأخرى التي تتعارض مع قضيتي وإلا أبلغتُ اللجنة التنفيذية.

التوقيع

التاريخ

اسم المحكم كاملاً

النموذج (5) الأمر الإجرائي رقم (1) Procedural Order No. 1

رقم القضية:	رقم الأمر: (1)	تاريخ الإصدار:
-------------------	----------------	----------------------

في تحكيم: [اسم المدعي].....
 ضد [اسم المدعى عليه].....
 تُصدر هيئة التحكيم المؤلفة من:

الرئيس: ، العضو: ،
 العضو:

الأمر الإجرائي التالي:

المادة 1: الإطار القانوني
قواعد التحكيم المطبقة
القانون الموضوعي الواجب التطبيق
القانون الإجرائي
مقر التحكيم
لغة الإجراءات

المادة 2: الجدول الزمني للإجراءات		
المرحلة	الموعد النهائي	ملاحظات
المذكرة الافتتاحية للمدعي (Statement of Claim)	 / /	
مذكرة الدفاع للمدعى عليه (Statement of Defence)	 / /	
المذكرة التكميلية للمدعي (Reply)	 / /	
المذكرة الختامية للمدعى عليه (Rejoinder)	 / /	
تقارير الخبراء الأولية	 / /	
تقارير الخبراء الردية	 / /	
طلبات الإفصاح عن الوثائق	 / /	
الردود على طلبات الإفصاح	 / /	
جلسات الاستماع (من ... إلى ...)	/ / إلى / /	
المذكرات الختامية (بعد الجلسات)	 / /	
إغلاق الإجراءات	 / /	

المادة 3: حدود المذكرات	
الحد الأقصى لصفحات مذكرة الدفاع:	الحد الأقصى لصفحات المذكرة الافتتاحية:
الحد الأقصى لصفحات المذكرة الختامية:	الحد الأقصى لصفحات المذكرة التكميلية:
تنسيق المستندات:	حجم الخط الأدنى:

المادة 4: قواعد التواصل مع هيئة التحكيم

- 4-1: جميع المراسلات مع هيئة التحكيم تُوجَّه عبر البريد الإلكتروني التالي:
- 4-2: كل مراسلة تُرسل لهيئة التحكيم تُرسل في الوقت ذاته إلى الطرف الآخر مع نسخة للأمانة العامة.
- 4-3: لا يجوز التواصل المنفرد مع أي عضو في هيئة التحكيم.

رئيس الهيئة	العضو	العضو
التوقيع	التوقيع	التوقيع

النموذج (6) وثيقة الاختصاص Terms of Reference

في تحكيم: [اسم المدعي]..... ، (المدعي)
ضد [اسم المدعى عليه]..... ، (المدعى عليه)
قضية رقم: أمام الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

القسم الأول: هوية الأطراف وممثلوهم

المدعى وممثلوه	المدعى عليه وممثلوه
الاسم: العنوان: المحامي:	الاسم: العنوان: المحامي:

القسم الثاني: هيئة التحكيم

رئيس الهيئة:	العضو الأول (مُعَيَّن من المدعي):
العضو الثاني (مُعَيَّن من المدعى عليه):	تاريخ اكتمال التشكيل:

القسم الثالث: خلفية النزاع والعقد

1-3: العقد المتنازع عليه:
2-3: موجز ادعاءات المدعي:

3-3: موجز دفع المدعى عليه:

القسم الرابع: قائمة المسائل الجوهرية

تتعهد هيئة التحكيم بالفصل في المسائل التالية:

رقم	المسألة
1	مسائل الاختصاص: هل يملك التحكيم اختصاص الفصل في هذا النزاع؟
2	القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات
3	[تُكتب المسائل الجوهرية للقضية بعد التشاور مع الأطراف]
4	
5	
...	
ن	توزيع تكاليف التحكيم

القسم الخامس: الإطار الإجرائي

القانون الموضوعي:	القانون الإجرائي:
مقر التحكيم:	لغة التحكيم:
قواعد التحكيم المطبقة:	

تُوقع هذه الوثيقة من الأطراف وهيئة التحكيم إقراراً بالموافقة على مضمونها.

رئيس الهيئة	المدعي / ممثله	المدعي عليه / ممثله
التوقيع	التوقيع	التوقيع

النموذج (7) طلب التدبير الوقائي الاحترازي Application for Interim / Conservatory Measures

بيانات الطلب

رقم القضية / اسم الأطراف
اسم مقدم الطلب وصفته في التحكيم
تاريخ تقديم الطلب

أولاً: التدبير المطلوب

☐ الحفاظ على أدلة	☐ تجميد أصول محددة
☐ أمر بأداء فوري مؤقت	☐ منع تصرف في موضوع النزاع
☐ آخر: يُبيّن أدناه	☐ تقديم ضمان مالي

وصف التدبير المطلوب بدقة:

ثانياً: الأساس القانوني والواقعي للطلب

يُطلب هذا التدبير استناداً إلى المادة (7) من قواعد التحكيم الهندسي للهيئة لكون:

1. الضرر المتوقع:
2. العلاقة السببية:
3. الاستعجال:
4. عدم الجدوى في الانتظار:

ثالثاً: التعهد بتحمل التبعات

يتعهد مقدم الطلب بتحمل المسؤولية الكاملة عن التعويض إذا تبين لهيئة التحكيم لاحقاً أن هذا التدبير غير مشروع أو غير ضروري.

التوقيع

التاريخ

مقدم الطلب / ممثله

النموذج (8)

إقرار الخبير بالاستقلالية والتزام الموضوعية Expert Declaration of Independence & Objectivity

بيانات الخبير

الاسم الكامل للخبير
الجنسية
المؤهلات العلمية والمهنية
الخبرة العملية في المجال (التخصص والسنوات)
الطرف المُعَيَّن له
موضوع الخبرة في هذه القضية

أنا الموقع أدناه أقر وأعلن ما يلي:

5. واجبي الأول كخبير هو تقديم رأيي المستقل للمساعدة في إقامة العدل، لا الدفاع عن مصالح الطرف الذي عيّني.
6. أقدم هذا التقرير بموضوعية ودقة علمية وأستند فيه فقط إلى المعلومات والمنهجية التي أراها صحيحة.
7. اطلعتُ على المستندات التالية وأسستُ رأيي عليها والمتمثل في:
8. لا أعلم بوجود أي تضارب في المصالح قد يؤثر على موضوعيتي باستثناء ما أفصح عنه أدناه:
9. تقريرتي كامل وصحيح وفق معرفتي الحالية، وأنا على استعداد للإدلاء بشهادتي في جلسة الاستماع والخضوع للاستجواب.
10. أقر بأنني ملتزم بقواعد سلوك الخبراء الدوليين وتحديدًا إرشادات IBA للمحكمين في التحكيم التجاري الدولي.

التوقيع

التاريخ

اسم الخبير

النموذج (9) هيكل الحكم التحكيمي – نموذج مرجعي Award Template – Structural Reference

ملاحظة: هذا النموذج إرشادي هيكلي. تصيغ هيئة التحكيم حكمها بناءً على وقائع كل قضية وأدلتها وحججها.

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي اتحاد المهندسين العرب

حكم تحكيمي [نهائي / جزئي]

قضية رقم:

[اسم المدعي] ، (المدعي)

ضد

[اسم المدعى عليه] ، (المدعى عليه)

القسم الأول: مقدمة وخلفية القضية

1-1: الأطراف:

المدعي:

المدعى عليه:

2-1: هيئة التحكيم:

الرئيس: العضو: العضو:

3-1: اتفاق التحكيم:

يستند هذا التحكيم إلى [شرط تحكيم في المادة من عقد / مشاركة تحكيم مؤرخة]

4-1: قواعد التحكيم المطبقة: قواعد التحكيم الهندسي للهيئة العربية للتحكيم الهندسي.

5-1: القانون الموضوعي: | مقر التحكيم: | لغته:

القسم الثاني: ملخص إجراءات التحكيم

[تُسرّد المراحل الرئيسية للإجراءات من طلب التحكيم حتى إغلاق الملف مع تواريخها]

القسم الثالث: الوقائع الثابتة

بعد مراجعة جميع المذكرات والوثائق والشهادات المقدمة، قرّرت هيئة التحكيم ثبوت الوقائع التالية:

القسم الرابع: ادعاءات الأطراف

1-4: مطالبات المدعي: [موجز المطالبات وقيمها]

2-4: دفع المدعى عليه ومطالباته المقابلة: [موجز]

القسم الخامس: التحليل القانوني والفصل في المسائل الجوهرية

1-5: مسألة الاختصاص:

2-5: المسألة الأولى [العنوان]:

موقف المدعي:

موقف المدعى عليه:

تقييم الهيئة واستنتاجها:

[تكرر لكل مسألة جوهرية]

القسم السادس: تقدير الكم (Quantum)

رقم	البند	مُحكوم به	مطلوب
1			
2			
3			
الفائدة	بمعدل% من تاريخ		
الإجمالي			

القسم السابع: تكاليف التحكيم

إجمالي	يتحمله	البند
		رسوم إدارة الهيئة
		أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها
		أتعاب المحامين (المدعي)
		أتعاب المحامين (المدعى عليه)
		الإجمالي

القسم الثامن: المنطوق

لهذه الأسباب مجتمعة، تُقرر هيئة التحكيم:

أولاً: تُلزم [المدعى عليه] بأن يدفع للمدعي مبلغ (.....) .

ثانياً: تُقرر الهيئة [تمديد المدة / رفض مطالبة التمديد]

ثالثاً: تُقرر الهيئة الفائدة بمعدل % سنوياً من تاريخ حتى تاريخ السداد الكامل.

رابعاً: تُرفض مطالبات المدعي المتعلقة بـ لعدم إثبات الأساس / الكم.

خامساً: تُرفض جميع مطالبات المدعى عليه المقابلة [أو: يُقبل منها ما يلي:].

سادساً: تتحمل [المدعى عليه / المدعي / كلاهما بالتساوي] تكاليف التحكيم البالغة

سابعاً: تُرفض جميع الطلبات الأخرى.

صدر هذا الحكم في مدينة بتاريخ/...../.....

العضو

العضو

رئيس هيئة التحكيم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

نهاية الجزء الثاني: النماذج الرسمية

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي – اتحاد المهندسين العرب